

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1664/2538

นายวัชร นิมวัฒนา

โจทก์

นายประวิทย์ วชิรโกศา กับพวก

จำเลย

นายประวิทย์ วชิรโกศา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุดใจ จริยาภากร ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอุดม เจริญพัฒนเดช ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด และสั่งคำร้องว่า เมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสามแล้ว จึงมีคำสั่ง ไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ จำเลยทั้งสามเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของ จำเลยทั้งสามด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 94,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 3,525 บาท จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 116,115)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับเช็คพิพาทมาโดยสุจริตมิได้คบคิด กันฉ้อฉล จำเลยทั้งสามฎีกาว่า โจทก์รับเช็คพิพาทมาโดย ไม่สุจริต เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล ถือว่า

เป็นปัญหาข้อเท็จจริง หาได้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังที่จำเลยทั้งสามเข้าใจไม่ ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามและไม่รับ คำร้องขอทุเลาการบังคับมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับเช็คพิพาทมาโดยสุจริตมิได้คบคิด กันฉ้อฉล จำเลยทั้งสามฎีกาว่า โจทก์รับเช็คพิพาทมาโดย ไม่สุจริต เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล ถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง หาได้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังที่จำเลยทั้งสามเข้าใจไม่ ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามและไม่รับ คำร้องขอทุเลาการบังคับมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณูราช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ